

CAPITULO I DEFINICIONES

CLÁUSULA PRIMERA: Para una mejor interpretación y ejecución del presente contrato, a continuación, se establecen las definiciones y términos que serán utilizados, y en el entendido que el género masculino incluirá también al femenino, así como el singular al plural y viceversa, cuando corresponda, salvo que se desprenda una interpretación distinta del texto:

EL BANCO: Es N58 BANCO DIGITAL, BANCO MICROFINANCIERO, S.A.

EL CLIENTE: Persona natural y/o jurídica identificada en la Planilla de Datos Básicos o en cualquier otra planilla o formulario que **EL CLIENTE** suscriba con ocasión de la solicitud de los productos y/o servicios ofrecidos por **EL BANCO** y que forman parte de esta oferta pública, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por **EL BANCO**.

REGISTRO ÚNICO DE FIRMAS: Es el registro de la firma de **EL CLIENTE**, el cual servirá de confrontación con los documentos que **EL CLIENTE** emita con posterioridad.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE EL CLIENTE: Es la planilla en la que se identifica a **EL CLIENTE** y una vez suscrita por éste constituye una manifestación de voluntad inequívoca de aceptación de las condiciones establecidas en el presente contrato, con respecto a los productos y/o servicios que éste solicite.

ESTADO DE CUENTA: Estado contable en el que se refleja la situación de **EL CLIENTE** en relación con las operaciones que ha efectuado en **EL BANCO**.

TARIFARIO: Es la publicación por parte del **EL BANCO** mediante avisos en las agencias de **EL BANCO** y la página oficial de **EL BANCO** www.N58bancodigital.com, mediante la cual se dan a conocer las tarifas, comisiones y otros cargos que cobrará a **EL CLIENTE** como contraprestación por servicios, conforme a las normas dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), ajustados a los límites máximos fijados por el Banco Central de Venezuela (B.C.V.) **MEDIOS:** Es el término que se utilizará para identificar, en forma conjunta, a los sistemas de comunicación y/o dispositivos que se definen a continuación:

1.1) LÍNEA: Es un medio de comunicación propiedad de **EL BANCO**, al cual puede acceder **EL CLIENTE** por vía telefónica.

1.2) CAJEROS AUTOMÁTICOS: Son equipos o dispositivos propiedad de **EL BANCO** o de otras Instituciones Financieras, situados dentro y/o fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales se encuentran conectados electrónicamente con el Sistema de Computación de **EL BANCO** y con las Redes Interbancarias, **CREDICARD, SUICHE 7B Y CONTACT CENTER**, o con cualquier otra Red a la cual **EL BANCO** decida afiliarse.

1.3) TERMINALES PUNTOS DE VENTA: Son equipos o dispositivos propiedad de **EL BANCO** o de otras Instituciones Financieras, situados dentro y/o fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales están conectados electrónicamente, con el Sistema de Computación de **EL BANCO** y con las Redes Interbancarias **CONEXUS y CREDICARD** o con cualquier otra Red a la cual **EL BANCO** decida afiliarse.

1.4) TARJETA DE DÉBITO: Se refiere al instrumento magnético, electrónico u otra tecnología que permite a **EL CLIENTE**, cuando fuere utilizado conjuntamente con la **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN**

TARJETA DE DÉBITO, acceder a las Transacciones, a través de los **MEDIOS**; con cargo automático a los haberes de su cuenta bancaria y que es emitida por **EL BANCO** previa solicitud de parte de **EL CLIENTE**.

1.5) CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO: Es el término que se utilizará para referirnos a la serie numérica de cuatro (4) dígitos que, en forma personalizada, secreta, intransferible y confidencial, **EL CLIENTE** creará en el **CAJERO AUTOMÁTICO** u otro medio establecido por **EL BANCO** en el momento de hacerle entrega de la tarjeta, de la cual **EL CLIENTE** será el único responsable en cuanto al uso indebido de la misma por lo que respecta a terceras personas; siempre y cuando se compruebe la culpabilidad por parte de **EL CLIENTE**.

1.6) CLAVE TELEFÓNICA: Es el término que se utilizará para referirnos a la serie numérica de cuatro (4) dígitos que, en forma personalizada, secreta, intransferible y confidencial, **EL CLIENTE** creará a través del **0500N58TUBD** u otro medio establecido por **EL BANCO**, de la cual **EL CLIENTE** será el único responsable en cuanto al uso indebido de la misma por lo que respecta a terceras personas; siempre y cuando se compruebe la culpabilidad por parte de **EL CLIENTE**.

1.7) CLAVE DE BANCA EN LÍNEA (Banca Virtual): Es el término conformado por un mínimo ocho (8) caracteres alfanuméricos que, en forma personalizada, secreta, intransferible y confidencial, **EL CLIENTE** creará a través de la afiliación a **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGO**, de la cual **EL CLIENTE** será el único responsable en cuanto al uso indebido de la misma por lo que respecta a terceras personas; siempre y cuando se compruebe la culpabilidad por parte de **EL CLIENTE**.

1.8) PAGO MÓVIL: Es el servicio ofrecido por **EL BANCO** a **EL CLIENTE**, mediante el cual este puede realizar pagos o transferencias desde un dispositivo móvil a través de su línea telefónica.

1.9) ESTABLECIMIENTO(S): (i) a todas las personas (naturales y/o jurídicas), situadas dentro o fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, afiliadas a través de **EL BANCO** o a través de cualquier Institución Financiera nacional o internacional, a una cualesquiera de las franquicias **MAESTRO** y **CREDICARD** y/o a cualquier otra franquicia de aceptación nacional o internacional a la cual **EL BANCO** acuerde afiliarse.

1.10) CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: Es la herramienta de comunicación y relación entre **EL BANCO** y **EL CLIENTE** a través de un número telefónico atendido por un operador de **EL BANCO**, ya sea una persona física o un dispositivo electrónico, por medio del cual **EL CLIENTE**, mediante el mecanismo que el operador le indique en cada oportunidad y el suministro de determinados datos, podrá realizar **TRANSACCIONES**.

1.11) TRANSACCIONES: Se refiere a todas aquellas operaciones que **EL CLIENTE** podrá ejecutar a través de los **MEDIOS**, tales como consultas, transferencias, pagos y/o retiros, con cargo a su cuenta, así como cualquier otra transacción que **EL BANCO** pueda incorporar.

Nota: los **MEDIOS** generan **COMPROBANTES:** Es el documento emitido por **EL BANCO** o por cualquier institución que tenga a su cargo el control de los **CAJEROS AUTOMÁTICOS** o **TERMINALES PUNTOS DE VENTA** a cuya red se haya afiliado **EL BANCO**, bien sea dicho documento firmado o no por **EL CLIENTE**, en el que consta la operación por éste realizada como prueba definitiva de la **TRANSACCIÓN**.

CAPITULO II CUENTA DE AHORRO

CLÁUSULA SEGUNDA: Este Capítulo contiene todo lo relativo a los términos y condiciones que regirán la Cuenta de Ahorros que celebre **EL CLIENTE** con **EL BANCO**.

CLÁUSULA TERCERA: **EL CLIENTE** abre con **EL BANCO** una Cuenta de Ahorro tan pronto como **EL CLIENTE** proceda a: a) completar la información necesaria requerida en la “**FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE EL CLIENTE** y la Apertura de Cuenta de Ahorro” correspondiente, que forma parte integrante de este contrato, y firmar la misma; b) efectuar un depósito en moneda de curso legal en **EL BANCO**; y c) obtener la aprobación de **EL BANCO** para la apertura de la Cuenta de Ahorros.

CLÁUSULA CUARTA: Disposiciones relativas al Manejo de Depósitos y Retiros.

1.- Una vez abierta la Cuenta de Ahorro, **EL CLIENTE** adquiere el derecho a depositar, para su abono en la misma, sumas de dinero en efectivo y de disponer, total o parcialmente sobre los fondos disponibles en la Cuenta de Ahorro, mediante el uso de los formularios, cualquier otro medio electrónico o de otra índole que **EL BANCO** pueda poner a su disposición.

La Cuenta de Ahorro devengará intereses a favor de **EL CLIENTE**, los cuales se calcularán considerando el saldo disponible al cierre del día hábil bancario y los intereses resultantes serán acreditados al final del último día hábil de cada mes, objeto del citado cálculo retributivo de acuerdo con la tasa y las normas que **EL BANCO** tenga estipuladas, conforme a lo previsto por las autoridades competentes, y que se darán a conocer a **EL CLIENTE**, a través del **TARIFARIO** publicado en la página web de **EL BANCO** www.n58bancodigital.com.ve, y/o las Agencias Bancarias. **EL BANCO** podrá, ajustado a la normativa legal vigente, calcular los intereses y acreditarlos mediante una modalidad distinta de acuerdo con lo establecido en el presente contrato, notificando oportunamente a **EL CLIENTE**. Los depósitos en Cuenta de Ahorro devengarán a favor de **EL CLIENTE** la tasa de interés que fije **EL BANCO** dentro de los límites legalmente permitidos.

2.- **EL BANCO** procederá a asignar a cada cuenta un número, que deberá indicarse en los comprobantes de **TRANSACCIONES** realizadas, a través de la Cuenta de Ahorro. Bajo ese mismo número de cuenta asignado, figurarán en su contabilidad, tanto los depósitos como los cargos a la referida cuenta.

3.- Los depósitos en la Cuenta de Ahorro, deberán hacerse mediante los medios dispuestos por **EL BANCO** para tal fin; y el depositante, trátese de **EL CLIENTE** o de un tercero, deberá indicar con toda precisión y exactitud en el correspondiente formulario de Depósito y en los sitios destinados al efecto: a) el número de la Cuenta de Ahorro; b) el nombre completo del titular de la Cuenta de Ahorro, c) la descripción de los fondos depositados, d) el tipo de cuenta, e) la fecha, y f) identificación del depositante, sin perjuicio de que por razones de seguridad **EL BANCO** requiera información adicional. **EL CLIENTE** asume todos los riesgos derivados de los errores que cometan el mismo, o terceros depositantes.

4.- **EL CLIENTE** podrá retirar los fondos depositados en su Cuenta de Ahorro cuando así lo desee, siempre que sea en un día hábil bancario dentro del horario de atención **EL CLIENTE** establecido o a través de la red de cajeros automáticos autorizados o cualquier otro medio electrónico o de otra índole que **EL BANCO** pueda poner a su disposición.

5.- **EL BANCO** se obliga a llevar la Cuenta de Ahorro al día con el objeto de determinar los saldos deudores y acreedores de la misma. **EL BANCO** pone a disposición de **EL CLIENTE**, los estados de cuenta con el objeto de determinar los movimientos de esta, los cuales puede consultar y descargar

cada vez que sea necesario a través la aplicación móvil o por cualquier otro medio que **EL BANCO** ponga a su disposición. Las observaciones que **EL CLIENTE** tenga que formular al **ESTADO DE CUENTA** deberán hacerlas por vía electrónica, y hacerlas llegar de manera detallada y razonada, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de emisión y cierre de mes calendario del **ESTADO DE CUENTA**. Vencido dicho plazo sin que **EL BANCO** haya recibido ninguna observación o impugnación se tendrá por reconocido en la forma presentada, siendo sus saldos deudores o acreedores definitivos en la fecha de la Cuenta de Ahorro y las firmas estampadas en los formularios se tendrán como reconocidas por **EL CLIENTE**.

CLÁUSULA QUINTA: El manejo de la Cuenta de Ahorro podrá ser en forma individual o tener dos o más titulares, hasta un máximo fijado por **EL BANCO**, en cuyo caso, la movilización de la misma podrá ser hecha de forma conjunta por dos o más de sus titulares, o indistintamente con la firma de cualesquiera de ellos, todo lo cual, deberá indicarse en la “Solicitud de Producto” respectiva, asimismo, en el caso de firmas indistintas utilizando su **TARJETA DE DÉBITO**, tanto en los Cajeros Automáticos de **EL BANCO** y demás mecanismos que le provea **EL BANCO** y que sean oportunamente notificados a **EL CLIENTE**.

CLÁUSULA SEXTA: Queda expresamente convenido entre las partes que en cumplimiento de la normativa legal vigente, **EL BANCO** notificará a **EL CLIENTE** diariamente, a través de su página web y de sus canales digitales, así como en sus oficinas y en lugar visible al público, mediante el Tarifario, las tasas de interés aplicables a las Cuentas de Ahorro y sus modificaciones, la base del cálculo, forma y frecuencia del abono de las mismas y sus modificaciones, los cargos que se cobren por los servicios que **EL BANCO** presta a sus clientes, y en fin, toda aquella información y términos contractuales de carácter variable conforme al presente contrato y a la Ley vigente.

CLÁUSULA SÉPTIMA: **EL BANCO** queda autorizado para debitar del saldo de la Cuenta de Ahorro, los cargos generados por servicios u otros conceptos relacionados con la presente **CUENTA DE AHORRO**, legalmente permitidos y publicados en el Tarifario de **EL BANCO**.

CAPITULO III CUENTA CORRIENTE

CLÁUSULA OCTAVA: Este Capítulo contiene todo lo relativo a los términos y condiciones que regirán la Cuenta Corriente que celebre **EL CLIENTE** con **EL BANCO**, las cuales podrán ser:

- 1) **Cuenta Digital No Remunerada** es aquella que **NO** genera intereses a favor de **EL CLIENTE**.
- 2) **Cuenta Corriente Remunerada:** es aquella que devengará intereses a favor de **EL CLIENTE**, los cuales se calcularán considerando el saldo disponible al cierre del día hábil bancario y los intereses resultantes serán acreditados al final del último día hábil de cada mes, objeto del citado cálculo retributivo de acuerdo con la tasa y las normas que **EL BANCO** tenga estipuladas, conforme a lo previsto por las autoridades competentes, y que se darán a conocer a **EL CLIENTE**, a través del **TARIFARIO** ubicado en las Agencias Bancarias. **EL BANCO** podrá, ajustado a la normativa legal vigente, calcular los intereses y acreditarlos mediante una modalidad distinta de acuerdo con lo establecido en el presente contrato, notificando oportunamente a **EL CLIENTE**.

Los depósitos en Cuenta Corriente devengarán a favor de **EL CLIENTE** la tasa de interés que fije **EL BANCO** dentro de los límites legalmente permitidos.

CLÁUSULA NOVENA: **EL CLIENTE** abre con **EL BANCO** una **Cuenta Corriente**, con provisión de fondos, tan pronto como **EL CLIENTE** proceda a: a) completar la información necesaria requerida en

la “**FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE EL CLIENTE** y la de Apertura de Cuenta Corriente”, correspondiente, que forma parte integrante de este contrato, y firme la misma; b) efectuar un depósito en moneda de curso legal en **EL BANCO**; y c) obtenga la aprobación de **EL BANCO** para la apertura de la Cuenta Corriente.

CLÁUSULA DÉCIMA: Disposiciones relativas al Manejo de Depósitos y Cheques.

1.- Una vez abierta la Cuenta Corriente, **EL CLIENTE** adquiere el derecho a depositar, para su abono en la misma, sumas de dinero en efectivo y cheques al cobro y de disponer, total o parcialmente sobre los fondos disponibles en la Cuenta Corriente, mediante cheques, o cualquier otro medio electrónico o de otra índole que **EL BANCO** pueda poner a su disposición.

2.- EL BANCO procederá a asignar a cada cuenta un número, que deberá indicarse tanto en los cheques como en los comprobantes de **TRANSACCIONES** realizadas, a través de la Cuenta Corriente, y comprobantes de depósito respectivos. Bajo ese mismo número de cuenta asignado, figurarán en su contabilidad, tanto los depósitos como los cargos a la referida cuenta.

3.- Los depósitos en la Cuenta Corriente, deberán hacerse mediante los medios dispuestos por **EL BANCO** para tal fin; y el depositante, trate de **EL CLIENTE** o de un tercero, deberá indicar con toda precisión y exactitud en el correspondiente formulario de Depósito y en los sitios destinados al efecto: a) el número de la Cuenta Corriente; b) el nombre completo del titular de la Cuenta Corriente, c) la descripción de los fondos depositados, d) la fecha, y e) identificación del depositante, sin perjuicio de que por razones de seguridad **EL BANCO** requiera información adicional. **EL CLIENTE** asume todos los riesgos derivados de los errores que cometan el mismo, o terceros depositantes, si fuera el caso, en la elaboración de las planillas de depósito y en la elaboración o endoso de los cheques depositados.

4.- En caso de depósitos efectuados en cheques, el monto de los mismos quedará acreditados en la Cuenta Corriente, con condición de diferimiento; por lo tanto, **EL CLIENTE** no podrá disponer del monto de los cheques depositados hasta que **EL BANCO** librado no realice el pago de esos cheques.

5.- EL BANCO no está obligado a levantar protestos, dar los avisos de ley, ni agotar las gestiones de cobro de los cheques depositados en la Cuenta Corriente, si a su presentación no son pagados.

6.- En los casos de depósitos de cheques, **EL CLIENTE** se obliga a indicar en el reverso de los mismos, el número de la Cuenta Corriente donde deben ser acreditados los montos de los cheques, el cual debe coincidir con el número de la Cuenta Corriente indicado en la respectiva planilla de depósito. Si no se indicare tal circunstancia, o si los números de cuenta no fueren coincidentes, **EL BANCO** no tendrá responsabilidad alguna por el hecho de no haber acreditado dichos montos en la Cuenta Corriente de **EL CLIENTE**. Sin perjuicio de lo antes expuesto, en el supuesto caso que **EL CLIENTE** notifique a **EL BANCO** el error del número de la Cuenta Corriente indicado en la planilla de depósito y en la parte posterior del cheque, **EL BANCO** realizará el respectivo reverso de la Cuenta Corriente errada, si en ésta se encontrasen aún los fondos correspondientes y acreditará las cantidades que correspondan a la Cuenta Corriente de **EL CLIENTE**.

7.- EL CLIENTE podrá retirar los fondos depositados en su Cuenta Corriente cuando así lo desee, siempre que sea en un día hábil bancario dentro del horario de atención **EL CLIENTE** establecido o a través de la red de cajeros automáticos autorizados o cualquier otro medio electrónico o de otra índole que **EL BANCO** pueda poner a su disposición.

8.- EL CLIENTE no tendrá derecho a disponer de cantidades depositadas por medio de cheques a cargo de bancos sino después que los mismos hayan sido cobrados y los fondos estén disponibles en la Cuenta Corriente de **EL CLIENTE**.

9.- Conforme a los términos que determine la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), **EL BANCO** podrá adoptar medidas sobre la Cuenta Corriente, rechazando las órdenes de pago contra la Cuenta Corriente. En caso de que tenga lugar el cierre de la Cuenta Corriente.

10.- EL BANCO se obliga a llevar la Cuenta Corriente al día con el objeto de determinar los saldos deudores y acreedores de la misma. **EL BANCO** pone a disposición de **EL CLIENTE**, los estados de cuenta con el objeto de determinar los movimientos de esta los cuales puede consultar y descargar cada vez que sea necesario a través la aplicación móvil o por cualquier otro medio que **EL BANCO** ponga a su disposición. Las observaciones que **EL CLIENTE** tenga que formular al **ESTADO DE CUENTA** deberán hacerlas vía electrónica de manera detallada y razonada, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de emisión y cierre de mes calendario del **ESTADO DE CUENTA**. Vencido dicho plazo sin que **EL BANCO** haya recibido ninguna observación o impugnación se tendrá por reconocido en la forma presentada, siendo sus saldos deudores o acreedores definitivos en la fecha de la Cuenta Corriente y las firmas estampadas en los cheques se tendrán como reconocidas por **EL CLIENTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: A los fines de manejar la Cuenta Corriente, **EL CLIENTE** podrá movilizar la Cuenta Corriente mediante cheques girados a cargo de **EL BANCO**; asimismo, en el caso de firmas indistintas utilizando su **TARJETA DE DÉBITO**, tanto en los Cajeros Automáticos de **EL BANCO** y demás mecanismos que le provea **EL BANCO** y que sean oportunamente notificados a **EL CLIENTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: El manejo de la Cuenta Corriente podrá ser en forma individual o tener dos o más titulares, hasta un máximo fijado por **EL BANCO**, en cuyo caso la movilización de la misma, podrá ser hecha de forma conjunta por dos o más de sus titulares, o indistintamente con la firma de cualesquiera de ellos, todo lo cual, deberá indicarse en la "Solicitud del Producto" respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Queda expresamente convenido entre las partes, que en cumplimiento de la normativa legal vigente, **EL BANCO** notificará a **EL CLIENTE** diariamente a través de sus oficinas en lugar visible al público, o a través de su página web www.n58bancodigital.com o por cualquier otro medio que **EL BANCO** ponga a su disposición el **TARIFARIO** con las tasas de interés referencial aplicable a las Cuentas Corriente remuneradas y sus modificaciones, la base del cálculo, forma y frecuencia del abono de las mismas, las comisiones cobradas por los servicios que **EL BANCO** presta a sus clientes y en fin toda aquella información y términos contractuales de carácter variable conforme al presente contrato y a la ley vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Comisiones y Recargos por Servicios. Con motivo de la realización de transacciones y prestación de servicios conexos o accesorios a la Cuenta, los gastos y/o tarifas de mantenimiento y servicios, comisiones y cualesquiera otros cargos que efectúe **EL BANCO** conforme a lo dispuesto en esta cláusula, deberán ajustarse a la normativa que emane del Banco Central de Venezuela, así como las demás disposiciones legales vigentes que regulen la materia.

EL BANCO tendrá derecho a cobrar a **EL CLIENTE** las Comisiones y recargos, por los montos y conceptos indicados en el **TARIFARIO** todo de conformidad a lo establecido al efecto en la normativa legal vigente. En consecuencia, **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** a cargar a su cuenta, las cantidades que le adeude conforme a los servicios prestados en virtud de este contrato, todo conforme a los parámetros permitidos por la legislación vigente.

CAPITULO IV CUENTA CORRIENTE DIGITAL EN MONEDA EXTRANJERA EN DIVISAS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Objeto. Este Capítulo contiene todo lo relativo a los términos y condiciones que regirán la **cuenta corriente en dólares no remunerada** y sin chequera que ofrece **EL BANCO** a personas jurídicas y naturales domiciliadas en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, que tengan o deseen mantener haberes en moneda extranjera de origen lícitos conforme a la legislación en materia cambiaria dictadas por los organismos competentes tal como el Banco Central de Venezuela, (BCV) así como las cláusulas del presente contrato. Esta cuenta bancaria se ofrece con base lo establecido en la normativa legal aplicable y vigente, en especial a lo que se refiere a los Convenios Cambiarios en vigor, la cual **EL CLIENTE** solicita al suscribir y aceptar expresamente el presente **CONTRATO** por parte de **EL CLIENTE**, quien asume la obligación de cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que lo conforman. Con esta aceptación se activa la utilización del producto cuyas estipulaciones están contenidas en las siguientes cláusulas, así como cualquier otra estipulación o proceso que en el futuro brinde **EL BANCO** de acuerdo con las leyes en materia cambiaria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Apertura de la Cuenta Corriente Digital en Moneda Extranjera. **EL CLIENTE** podrá acceder a nuestros servicios a través de la aplicación móvil de **EL BANCO** o través de su página web www.n58bancodigital.com y abrir una **CUENTA CORRIENTE DIGITAL EN MONEDA EXTRANJERA (CUENTA EN DIVISAS)** al; i.- tener una cuenta en moneda nacional en **EL BANCO** y completar la información necesaria en la "Ficha de Identificación de **EL CLIENTE** y Apertura de Cuenta" que está a disposición en www.n58bancodigital.com.ve. ii.- aceptar mediante firma digital las condiciones del contrato marco y del presente contrato mediante los medios dispuestos para ello, y; iii.- realizar transferencia y/o deposito inicial en divisas y obtener la aprobación de **EL BANCO** para la apertura de dicha cuenta. iv). - **EL CLIENTE** al aceptar estos términos y condiciones, confirma que ha recibido, leído y comprendido los términos y condiciones de este contrato. v.- seguir todos los pasos que disponga la página web, vi). - **EL CLIENTE** acepta que la cuenta en moneda extranjera quedara afiliada a la tarjeta de débito como cuenta respaldo de la cuenta principal en bolívares para realizar consumos y pagos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: Regulación. La relación con **EL CLIENTE** sea este persona natural o jurídica, se regirá por las normas del **CONTRATO**, las disposiciones de las leyes que regulan la actividad del sector bancario, las Resoluciones e Instrucciones de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, del Banco Central de Venezuela y de cualquier otro organismo competente en la materia.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: Manejo de Depósitos, Retiros y Cálculo de Intereses. **EL CLIENTE** podrá abrir, movilizar y cerrar la cuenta de conformidad con lo dispuesto por la normativa cambiaria en vigor, y disponibles a través de los canales e instrumentos que ofrece o llegare a ofrecer **EL BANCO**. En esta cuenta sólo se podrán realizar los abonos o retiros permitidos por la normativa

cambiaría en vigor, tales como provenientes de rentas en el extranjero o generados en el territorio nacional inherentes al ejercicio lícito de la actividad que ejerza **EL CLIENTE**. Queda entendido que **EL BANCO** a su sola discreción podrá, habilitar el servicio de depósito y/o retiro de fondos en moneda extranjera.

CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: Uso para Pagos, Compras, Consumos y Operación Cambiaria: El CLIENTE otorga autorización a **EL BANCO** para, con el fin de facilitar transacciones realizadas o en proceso a través de la cuenta principal en bolívares, ya sea una Cuenta Corriente o de Ahorros, afilie automáticamente como respaldo de esta la Cuenta en Moneda Extranjera que **EL CLIENTE** posea en **EL BANCO**. Esto permite que, en caso de que no haya suficiente saldo en la Cuenta Corriente o de Ahorros en bolívares, se cubran: i.- consumos realizados mediante puntos de venta, pago móvil o transferencias a cuentas propias o de terceros, tanto en el mismo banco como en otros bancos; ii.- comisiones, gastos, obligaciones financieras, reembolsos y servicios adeudados a **EL BANCO**, ya sea en moneda nacional o extranjera, dentro de los límites establecidos por las autoridades regulatorias.

Para tales efectos, **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** a realizar operaciones de cambio de divisas necesarias y aplicar el producto de la venta de las divisas al pago de los consumos, comisiones, gastos, obligaciones, reembolsos o servicios correspondientes. El cambio de moneda se realizará automáticamente mediante operaciones de mesa de cambio, disponibles todos los días del año, aplicando el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en su sitio web. **EL CLIENTE** acepta que el plazo para disponer de los fondos en la **CUENTA DIGITAL EN MONEDA EXTRANJERA** puede variar según las directrices del Banco Central de Venezuela (BCV) y las normativas relacionadas con la prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Si **EL CLIENTE** no desea tener la cuenta en Moneda Extranjera como respaldo, puede desafiliarla a través de la herramienta electrónica disponible en www.n58bancodigital.com.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Titularidad y Movilización Solidaria de la Cuenta. Queda entendido que en caso de que **EL CLIENTE** sea persona natural y solicite que contenga más de un titular, los mismos son solidariamente responsables de todas las obligaciones asumidas por cualquiera de los titulares de la cuenta. Asimismo, las condiciones de movilización de esta la establecerán **EL CLIENTE** en la ficha de firma, indicando si serán firmas conjuntas o indistintas. Si no se detalla, se entenderá que cualquiera de ellas podrá movilizarla con su sola firma. Para personas autorizadas más no titulares, que el titular incluya para movilizar la cuenta, en este caso **EL BANCO** no asume responsabilidad alguna por retiro, transferencias u otras operaciones, firmadas o instruidas por personas que hayan dejado de estar autorizadas para ello y que **EL CLIENTE** no haya notificado por escrito a **EL BANCO** de la revocatoria de esos poderes y así eliminarle de los registros. Sólo se admitirá como prueba de la notificación el cambio en los registros electrónicos con los que cuenta la plataforma electrónica web www.n58bancodigital.com.ve.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: Notificación de Tasas de Interés, Cargos y Servicios. **EL CLIENTE** autoriza suficientemente a **EL BANCO** a debitar de su **CUENTA** todas las cantidades que puedan corresponder por cobro de servicios préstamos con base a "**Tarifas y Comisiones por Servicios**", los cuales estarán a disponibles en la página web www.n58bancodigital.com.ve todo ello de

conformidad con la normativa dictada por el Banco Central de Venezuela o por cualquier otro organismo competente en la materia; así como autoriza cualquier otro cargo que conforme a la normativa aplicable le esté permitido realizar. En consecuencia, **EL CLIENTE** se obliga a: i.- sufragar las comisiones y otros gastos administrativos derivados del presente **CONTRATO**, de conformidad con lo dispuesto por el Banco Central de Venezuela y cualquier otro organismo competente en la materia, ii.- disponer en la cuenta con los saldos disponibles necesarios para realizar cualquier cargo autorizado por él; iii.- notificar por escrito y de inmediato a **EL BANCO**, en caso de que haya sucedido o sospeche de haber sido víctima de hurto, robo o pérdida del instrumento requerido para movilizar la **CUENTA**, así como en casos de fraude que afecten la cuenta; iv.- prestar amplia asistencia a **EL BANCO**, si fuere necesario, para realizar averiguaciones e investigaciones en caso de fraudes a la cuenta; (v) colaborar ampliamente con **EL BANCO**, si fuere necesario, con el suministro de información y documentación para procesos de debida diligencia de **EL CLIENTE**, todo ello en el marco de las normas de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo; y, vi.- Asimismo de cualesquiera otras obligaciones establecidas en este **CONTRATO** y demás normas aplicables.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Registro de Operaciones y Estados de Cuenta. Quedarán reflejados en los registros o en cualquier instrumento físico o electrónico con los que cuenta **EL BANCO** todas las operaciones realizadas a través de sus sistemas y estos estarán a la disposición de **EL CLIENTE**. **EL BANCO** mensualmente emitirá Estado de Cuenta que pondrá a disposición de **EL CLIENTE** en la página web www.n58bancodigital.com en el portal del usuario también podrá notificación de disponibilidad del mismo por correo electrónico, sin perjuicio del derecho que asiste a **EL CLIENTE** de gestionar a través del portal web www.n58bancodigital.com en cualquier momento, una relación de los movimientos registrados en su cuenta. Asimismo, **EL CLIENTE** tiene la obligación de verificar detalladamente los asientos de registro de las operaciones realizadas en el instrumento electrónico de que se trate, y podrá realizar cualquier reclamación de inconformidad comunicándola a **EL BANCO** a través de su portal web, dentro del plazo establecido en la Ley de Instituciones del Sector Bancario o cualquier otra normativa que pudiera llegar a resultar aplicable. Asimismo, **EL CLIENTE** acepta que **EL BANCO** podrá enviar notificaciones importantes por mensajes de texto, correo electrónico y a través del buzón de usuario de **EL CLIENTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: Medios de uso, tarjeta de débito, código QR. En caso de que **EL BANCO** llegare a generar algún instrumento para movilizar la cuenta tal como una tarjeta de débito o código QR, **EL CLIENTE** tendrá la obligación de: 1.- custodiar el instrumento, de tal modo que no pueda ser utilizado por personas no autorizadas; 2.- presentar el instrumento que **EL BANCO** exija en cada caso para todo depósito y/o retiro de fondos transferencias, en particular, cuando se realicen operaciones **a través de su portal web**, en caso que **EL BANCO** decidiera ofrecer este servicio; 3.- en caso de pérdida o destrucción del instrumento requerido para movilizar la cuenta, dar aviso inmediatamente y por escrito a **EL BANCO**, a través de su portal web en cuyo caso, será necesario la expedición de un nuevo instrumento para movilizar la cuenta, siempre y cuando así lo solicite **EL CLIENTE** por escrito y por su cuenta y costo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: Incumplimiento. En caso de incumplimiento por parte de **EL CLIENTE** de las obligaciones asumidas en este contrato queda entendido que **EL BANCO** no será

responsable como tampoco lo será por la falta de cuando dicho incumplimiento fuere consecuencia de eventos de caso fortuito, fuerza mayor o de cualesquiera otras causas extrañas que no le sean imputables.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: Requisitos documentos apertura. En el caso de que **EL CLIENTE** sea una persona jurídica domiciliada en el país, al momento de la apertura de la cuenta, sus representantes deberán insertar en la página web de **EL BANCO**, a través de su portal de usuario entre otros recaudos, 1.- el Documento Constitutivo y Estatutos debidamente registrado y publicado, en los que conste 2).- el régimen de dirección y administración de **EL CLIENTE**; 3).- el nombramiento de los administradores y representantes; y, 4).- las atribuciones o poderes de tales administradores y representantes. En caso de que **EL CLIENTE** igualmente sea persona jurídica pero no domiciliada en el país deberá insertar en la **página web a través del portal del usuario**, adicionalmente a los recaudos establecidos en esta Cláusula, cualquier otro documento que **EL BANCO** estime necesario para dar cumplimiento a la normativa vigente. **EL CLIENTE** en ambos casos **deberá a través del portal** electrónico de **EL BANCO** indicar el nombre, datos de identificación y facsímil de firma de las personas que movilizarán la cuenta en representación de **EL CLIENTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: Fallecimiento del Titular. En caso de fallecimiento de **EL CLIENTE**, queda entendido que sus derechos se transmiten a sus herederos y causahabientes, y para acreditar ante **EL BANCO** su condición deben presentar i). declaración sucesoral y ii). certificado de solvencia. Con ello procederá a entregar los haberes que puedan corresponderles según la ley. Para el caso de una sucesión ab-intestato o según el testamento, se le entregaran en la forma, divisa y términos permitidos por la ley y por la normativa que rige la materia cambiaria una vez demostrada su condición. Lo que corresponda al cónyuge sobreviviente por concepto de gananciales se le entregará directamente, en la forma, divisa y en los términos permitidos por la ley y por la normativa que rige la materia cambiaria, una vez demostrada su condición.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: Licitud de fondos y uso de la cuenta. Los fondos que deposite **EL CLIENTE** en la **CUENTA** que mantiene en **EL BANCO** declara que 1.- provienen de fuentes lícitas; 2.- no tienen relación ni directa ni indirecta con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en la normativa que regula la materia de prevención y control de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo, la delincuencia organizada y demás leyes aplicables; y, 3.- no provienen de actividades tipificadas como ilícitos, conforme a las normas que regulan la materia cambiaria. **EL CLIENTE** se compromete a ratificar esta declaración de licitud de fondos cada vez que sea requerido por **EL BANCO**, así como a suministrar la información necesaria y suficiente para la correcta verificación de la fuente de sus ingresos, en acatamiento de las disposiciones legales nacionales e internacionales vigentes que regulan la materia de prevención y control de la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo, y cualquier otra norma nacional e internacional relacionada con las operaciones bancarias realizadas en o desde el país. **EL CLIENTE** declara conocer y aceptar que, **EL BANCO** tiene la facultad y el deber de aplicar los mecanismos de control contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y evasión de impuestos que, nacional e internacionalmente, sean pertinentes o que **EL BANCO** estime convenientes; 1.- mantendrá la obligación de un seguimiento especial a los depósitos realizados por terceras personas ajenas a esta relación contractual, con el fin de evitar que se efectúen depósitos en la cuenta con fondos

provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el ordenamiento jurídico vigente; 2.- no utilizará los servicios que ofrece **EL BANCO**, para efectuar operaciones con fondos provenientes de actividades ilícitas o a favor de personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con las mismas; 3.- autoriza a **EL BANCO** a suministrar cualquier información que pudiere serle requerida a éste último por cualquier ente nacional o extranjero, así como organismos públicos u oficiales; y, 4.- Cuando se determine que las transferencias efectuadas en la cuenta corresponden a operaciones distintas a las indicadas en la normativa cambiaria en vigor, así como aquellas transferencias respecto de las cuales no pueda determinarse suficientemente la causa que les da origen, autoriza a **EL BANCO** a vender las divisas correspondientes al Banco Central de Venezuela. En este último caso, el contravalor en la moneda de curso legal en el país, al tipo de cambio oficial vigente para la fecha de la venta, se mantendrá a disposición de **EL CLIENTE**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: Cancelación de Cuenta. En el caso de que **EL CLIENTE** desee rescindir este **CONTRATO**, deberá comunicar su decisión a **EL BANCO**, a través del portal web, en cuyo caso **EL BANCO** procederá a la entrega de los haberes disponibles, si los hubiere, previa deducción de las cantidades que por cualquier concepto adeudare **EL CLIENTE**, y conforme a las instrucciones escritas impartidas por **EL CLIENTE**, siempre que éstas se correspondan con alguna de las modalidades de disposición de fondos permitidas por las normas que regulan la materia. En caso de que **EL CLIENTE** mantenga la **CUENTA** con saldo cero durante un (1) año continuo **EL BANCO** procederá a congelar la misma a efectos de que no genere gastos de gestión.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: Modificación de contrato. En caso de modificación del contrato **EL CLIENTE** tendrá un plazo de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de su publicación en la prensa y/o en la Página Web de **EL BANCO**, para manifestar su inconformidad con el **CONTRATO** modificado, en cuyo caso quedará disuelto o rescindido, y ambas partes se obligan a finiquitar y pagar las cantidades pendientes por cualquier concepto relacionado con las obligaciones adquiridas según el **CONTRATO** que rigió la relación. Transcurrido el plazo antes mencionado sin que **EL BANCO** haya recibido ninguna notificación escrita de rechazo a las modificaciones por parte de **EL CLIENTE**, se entenderá que éste ha aceptado los nuevos términos y condiciones a que se contrae este documento. En caso de hacer uso de la cuenta por **EL CLIENTE**, en fecha posterior a aquella en que se notifiquen los cambios, se entenderá como aceptación de estos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: Declara **EL CLIENTE** que son ciertas las informaciones y documentos suministrados durante el proceso de apertura de la **CUENTA** por lo que autoriza a **EL BANCO** a verificar todas las informaciones y los documentos aportados. **EL CLIENTE** asume el compromiso de notificar a **EL BANCO** cualquier modificación de datos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: Resolución de Controversias. **EL CLIENTE** y **EL BANCO**, declaran que cualquier controversia que se suscite en relación con el presente **CONTRATO**, será resuelta mediante el siguiente procedimiento, el cual podrá ser iniciado por cualquiera de las partes, entregando a la otra un aviso escrito que describa la controversia: 1.- después del recibo de la notificación de la controversia, los representantes autorizados de las partes se reunirán, en una fecha y lugar mutuamente acordado, a objeto de tratar de resolver la controversia por vía de la negociación; 2.- si la controversia, por cualquier causa, no fuere resuelta después de esta reunión, o dicha reunión no pudiere llegar a celebrarse, cualquiera de las partes podrá iniciar el procedimiento de conciliación

conforme al Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro Empresarial de Conciliación y de Arbitraje (CEDCA), sin necesidad de que medie proceso arbitral alguno. En este caso, las partes acuerdan que todos los gastos que se generen por la sustanciación del arbitraje de Derecho y ulterior ejecución del fallo arbitral serán sufragados por la parte que resulte desfavorecida por el laudo, y que en caso de que la decisión sea parcialmente desfavorable, ambas partes asumirán el gasto en la misma proporción en que resulten desfavorecidas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: Aceptación expresa. **EL CLIENTE** declara que ha leído con detenimiento y cuidado que ha comprendido todos los términos, consecuencia e implicaciones de este **CONTRATO**, y así libremente lo acepta.

CAPITULO V TARJETA DE DÉBITO.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. **EL BANCO** a los fines de facilitarle a **EL CLIENTE** el manejo de la(s) cuenta(s) de depósito que mantenga, pone a disposición de **EL CLIENTE** los **MEDIOS** o dispositivos siguientes: **CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA; CAJEROS AUTOMÁTICOS;** a través de los cuales **EL CLIENTE** podrá realizar las **TRANSACCIONES** indicadas en la **Cláusula Trigésima Cuarta** de este documento. **EL CLIENTE**, para hacer uso de los **MEDIOS**, debe obtener, previamente, de **EL BANCO** una **TARJETA DE DÉBITO** y una **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO**. Para movilizar una cuenta de depósito a través de los **MEDIOS**, es necesario que la cuenta se encuentre asociada a la **TARJETA DE DÉBITO** y que **EL CLIENTE** suministre a **EL BANCO**, a través del **MEDIO** utilizado, la información que, en cada oportunidad, le fuere requerida.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: **EL CLIENTE**, dentro de las restricciones operativas, técnicas y de seguridad establecidas en este documento podrán acceder a través de los **MEDIOS** a las **TRANSACCIONES** que, a título meramente enunciativo, a continuación, se señalan: **CONSULTAS, RETIRO DE SUMAS DE DINERO EN EFECTIVO, PAGOS ELECTRÓNICOS A TRAVÉS DE PUNTOS DE VENTA, TRANSFERENCIAS DE FONDOS** y demás Transacciones que **EL BANCO** vaya incorporando y que notifique oportunamente a **EL CLIENTE**.

34.1) CONSULTAS: **EL CLIENTE** a través de los **MEDIOS** identificados, como: **CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA** y **CAJEROS AUTOMÁTICOS** podrán obtener información de **EL BANCO**, respecto al saldo que tuvieren en las Cuentas de Depósito que hubiere asociado a la **TARJETA**, así como cualquier otra información que **EL BANCO** tenga incorporada o acuerde incorporar, en el futuro, en cada uno de dichos **MEDIOS PREVIA IDENTIFICACIÓN DE EL CLIENTE**.

34.2) RETIRO DE SUMAS DE DINERO EN EFECTIVO. **EL CLIENTE** a través del **MEDIO** identificado como **CAJERO AUTOMÁTICO**, podrán, dentro de los límites preestablecidos por **EL BANCO**, retirar sumas de dinero en efectivo, con cargo a los saldos disponibles que mantuviere en las Cuentas de Depósito que hubiere asociado a la **TARJETA DE DÉBITO**. Cada vez que **EL CLIENTE** ordene a **EL BANCO** efectuar una entrega de suma de dinero en efectivo, se entenderá que **EL CLIENTE** autorizó a **EL BANCO** para realizar el cargo correspondiente, en la cuenta de depósito contra la cual ordenó el retiro. La prestación del presente servicio queda condicionada a que para el momento en que sea procesada la Transacción en el **CAJERO AUTOMÁTICO** seleccionado por **EL CLIENTE**, para efectuar el retiro, disponga de dinero en efectivo y que el monto solicitado por **EL CLIENTE** esté disponible y efectivo en su cuenta. **EL BANCO**, unilateralmente,

fijará y determinará los montos o cantidades máximas que podrá retirar **EL CLIENTE**, diariamente, a través de los **CAJEROS AUTOMÁTICOS**.

34.3) PAGOS ELECTRONICOS A TRAVÉS DE PUNTOS DE VENTA. **EL CLIENTE** a través del **MEDIO** identificado como **PUNTO DE VENTA**, podrán, dentro de los límites preestablecidos por **EL BANCO**, realizar pagos o compras dentro de los establecimientos afiliados, con cargo directo a los saldos disponibles que mantuviere en las Cuentas de Depósito que hubiere asociado a la **TARJETA DE DÉBITO**. Toda **TRANSACCIÓN** realizada o generada a través del punto de venta generará un recibo o comprobante que incluirá entre otros datos, el monto de dicha **TRANSACCIÓN**, el cual será descontado inmediatamente del saldo disponible de la cuenta afiliada a debitar.

34.4) TRANSFERENCIAS DE FONDOS: **EL CLIENTE** a través de los **MEDIOS** identificados, como: **CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA; CAJEROS AUTOMÁTICOS**, podrán ordenar a **EL BANCO** realice transferencias o traspasos, de cantidades de dinero disponibles, entre las distintas Cuentas de Depósito que hubieren asociado a la **TARJETA**. **EL BANCO**, al recibir de **EL CLIENTE** una orden de transferencia, queda facultado para realizar los cargos y abono en las Cuentas respectivas, hasta por los montos que **EL CLIENTE** indique al momento de efectuar cada transferencia. Cuando **EL CLIENTE** utilice **CAJEROS AUTOMÁTICOS** propiedad de terceros, distintos a **EL BANCO**, sólo podrá efectuar transferencias entre aquellas cuentas de depósito que le permita movilizar la Red Interbancaria (**CREDICARD, SUICHE 7B Y CONTACT CENTER**) a través de la cual se esté procesando la operación, por los montos y límites establecidos por la otra institución financiera.

34.5) PAGOS Y/O TRANSFERENCIAS. **EL CLIENTE**, sujeto a las restricciones que se establecen, podrá a través de los **MEDIOS** ordenar a **EL BANCO** efectúe transferencias entre sus cuentas asociadas a la tarjeta disponibles que mantuvieren en las Cuentas de Depósito que hubieren asociado a la **TARJETA DE DÉBITO** y pagos o transferencias a personas naturales o jurídicas, con cargo a los saldos disponibles que mantuvieren en las Cuentas de Depósito que hubieren asociado a la **TARJETA DE DÉBITO**.

34.6) EI CLIENTE otorga autorización a **EL BANCO** para, con el fin de facilitar transacciones realizadas o en proceso a través de la cuenta principal en bolívares, ya sea una Cuenta Corriente o de Ahorros, afilie automáticamente como respaldo de esta la Cuenta en Moneda Extranjera que **EL CLIENTE** posea en **EL BANCO**. Esto permite que, en caso de que no haya suficiente saldo en la Cuenta Corriente o de Ahorros en bolívares, se cubran: i.- consumos realizados mediante puntos de venta, pago móvil o transferencias a cuentas propias o de terceros, tanto en el mismo banco como en otros bancos; ii.- comisiones, gastos, obligaciones financieras, reembolsos y servicios adeudados a **EL BANCO**, ya sea en moneda nacional o extranjera, dentro de los límites establecidos por las autoridades regulatorias. Para tales efectos, **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** a realizar operaciones de cambio de divisas necesarias y aplicar el producto de la venta de las divisas al pago de los consumos, comisiones, gastos, obligaciones, reembolsos o servicios correspondientes. El cambio de moneda se realizará automáticamente mediante operaciones de mesa de cambio, disponibles todos los días del año, aplicando el tipo de cambio referencial publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV) en su sitio web. **EI CLIENTE** acepta que el plazo para disponer de los fondos en la **CUENTA DIGITAL EN MONEDA EXTRANJERA** puede variar según las directrices del Banco Central de Venezuela (BCV) y las normativas relacionadas con la prevención de legitimación

de capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Si **EL CLIENTE** no desea tener la cuenta en Moneda Extranjera como respaldo, puede desafiliarla a través de la herramienta electrónica disponible en www.n58bancodigital.com.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: EL CLIENTE que haya obtenido de **EL BANCO** una **TARJETA DE DÉBITO** tendrá los siguientes deberes: (i) asignar su **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO** (ii) resguardar la tarjeta con la debida diligencia, (iii) usar en forma personal la tarjeta y no mostrar ni confiar a nadie la **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO** de acceso a los **MEDIOS**; (iv) firmar los comprobantes de las operaciones efectuadas (en caso de requerirse) y verificar el monto y la veracidad de la información; (v) solicitar y guardar los comprobantes de las **TRANSACCIONES** efectuadas y conservarlas hasta recibir el estado de cuenta y estar conforme; (vi) efectuar los reclamos a que hubiere lugar en los plazos establecidos en el presente contrato; (vii) reportar de manera inmediata a **EL BANCO** el robo, hurto, o pérdida de la **TARJETA DE DÉBITO**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: LAS TARJETAS DE DÉBITO son propiedad de **EL BANCO** y las mismas son asignadas por éste a **EL CLIENTE** con carácter personal e intransferible, teniendo **EL CLIENTE**, la condición de simple depositario de las mismas. En **LAS TARJETAS DE DÉBITO** se encuentran impresos: (i) la denominación comercial **EL BANCO, BANCO MICROFINANCIERO, S.A.**; (ii) logotipo propiedad de **EL BANCO**; (iii) nombre y apellido del tarjetahabiente; (iv) numeración específicamente asignada por **EL BANCO a EL CLIENTE**; (v) todas o algunas de las marcas y/o franquicias siguientes: **CREDICARD, SUICHE 7B Y CONTACT CENTER CIRRUS** y/o cualquier otra marca y/o franquicia que **EL BANCO**, en el futuro, acuerde incorporar, a los fines de ampliar su aceptación nacional o internacional, (vi) fecha de emisión y vencimiento, (vii) dígitos validadores, (viii) números de teléfono de atención permanente al tarjetahabiente, y (ix) panel destinado para estampar la firma del **EL CLIENTE**. **EL BANCO** se reserva el derecho de eliminar de **LAS TARJETAS** cualquiera de las referencias en ella contenidas, pudiendo igualmente hacer a ellas las incorporaciones o adiciones que tuviere a bien, siempre y cuando dichas modificaciones estén ajustadas a los requerimientos de ley. **EL CLIENTE** es responsable de mantener la guarda y custodia tanto de la **TARJETA DE DÉBITO** como de la **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO**. En consecuencia, **EL CLIENTE** a partir del momento en que reciba de **EL BANCO LA TARJETA DE DÉBITO**, será responsable, frente a **EL BANCO** y frente a cualquier tercero, de todas las operaciones y transacciones que se realicen o ejecuten mediante el uso de su **TARJETA DE DÉBITO**. **EL CLIENTE** deberá notificar a **EL BANCO** el posible hurto, robo o pérdida de la **TARJETA DE DÉBITO** y/o **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO** y una vez efectuada dicha notificación a **EL BANCO** se procederá al bloqueo inmediato de la **TARJETA DE DÉBITO**. Los cargos producto de la utilización de la tarjeta de débito por parte de personas diferentes a **EL CLIENTE**, no se cargarán a este, salvo que se compruebe la culpabilidad de éste en el hecho. Será responsabilidad de **EL BANCO** la tenencia de todos los sistemas de seguridad que impidan dichos ilícitos, que permitan la evaluación de tendencias transaccionales y activen alertas tempranas para informar a **EL CLIENTE** la presunta operación inusual de su **TARJETA DE DÉBITO**; así como el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad de sus cajeros automáticos, así como del área perimetral de éstos, con el objeto de prevenir que sean vulnerados, y en consecuencia utilizados para cometer fraudes bancarios. **EL CLIENTE** es responsable frente a **EL BANCO** y frente a cualquier tercero por los

daños y perjuicios, de cualquier naturaleza, que tengan su origen en el incumplimiento de la obligación de confidencialidad, el cuidado y/o la guarda y custodia de la **TARJETA DE DÉBITO** y de la **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO**. **EL BANCO**, al hacerle entrega a **EL CLIENTE** de la **TARJETA DE DÉBITO**, ha tomado como elementos fundamentales, las condiciones, cualidades y demás particularidades de **EL CLIENTE**, en tal sentido, el contrato se entiende celebrado *intuitu personae*, respecto al **EL CLIENTE**, quien en ningún caso podrá cederlo o traspasarlo en forma alguna. Igualmente, **EL CLIENTE** se responsabiliza por la absoluta confidencialidad, discreción y reserva de la **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO**, obligándose a no divulgarla bajo forma alguna, observando la mayor diligencia al momento de introducirla o suministrarla a los **MEDIOS**, no permitiendo, bajo ningún concepto, que la misma pueda ser observada o llegar al conocimiento de terceras personas. **LA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO**, puede ser creada, cambiada y/o modificada por **EL CLIENTE** a través de los medios o sistemas que **EL BANCO** ponga a su disposición a esos fines. Para acceder al módulo, la **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO** debe, necesariamente, ser creada por **EL CLIENTE**, toda vez que requerirá, para acceder a este **MEDIO**, de una clave de cuatro (4) dígitos. Cualquier cambio o modificación realizado por **EL CLIENTE** a su **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO**, quedará automáticamente registrado en el sistema de computación de **EL BANCO**. Llegada la fecha de vencimiento de la **TARJETA DE DÉBITO**, **EL CLIENTE** para poder continuar efectuando sus operaciones, deberá solicitar a **EL BANCO** se le sustituya la misma por una nueva **TARJETA** y **EL CLIENTE** creará una nueva **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO**. **EL BANCO** podrá revocarle, restringirle y limitarle a **EL CLIENTE** el uso de la **TARJETA DE DÉBITO**, previa notificación y justificación a **EL CLIENTE** de los motivos de dicha acción, lo cual deberá tener lugar con al menos un (1) mes de anticipación. **EL CLIENTE** tendrá un plazo de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha de corte del mes en que tuvo lugar la notificación por parte de **EL BANCO** para rechazar las modificaciones de las condiciones de uso de la **TARJETA DE DÉBITO**. Queda entendido que de no aceptarse por parte de **EL CLIENTE** las modificaciones de las condiciones, se entenderá el contrato, por lo que respecta al referido producto, como rescindido. En todos los casos en los cuales **EL BANCO** revoque a **EL CLIENTE** el uso de la **TARJETA DE DÉBITO**, **EL CLIENTE**, perderá todos los derechos relativos a su uso. En el supuesto de que **EL CLIENTE** renuncie al uso de la **TARJETA DE DÉBITO**, deberá notificarlo a **EL BANCO**, por escrito, mediante comunicación que entregará en la Agencia de **EL BANCO**, en la cual estuviere abierta la Cuenta de Depósito que hubiere asociado a la **TARJETA DE DÉBITO** como Cuenta Principal. Además, deberá señalar, en esa oportunidad, en forma expresa, si desea que **EL BANCO** suspenda la **TARJETA DE DÉBITO** asignada. En los casos de cancelación de la **TARJETA DE DÉBITO**, **EL CLIENTE** deberá devolver a **EL BANCO** la **TARJETA DE DÉBITO**, tan pronto como la cancelación le sea comunicada o renuncie a ella, **EL BANCO** procederá a desactivar de su Sistema de Computación la **TARJETA DE DÉBITO**, lo cual impedirá que a partir de ese momento, se puedan realizar con ella nuevas operaciones bancarias a través de los **MEDIOS**; y en consecuencia, eximiéndose **EL CLIENTE** de cualquier responsabilidad frente a **EL BANCO** o frente a terceros, por operaciones o transacciones que se hubiesen realizado desde el momento de la notificación. En caso de reclamo de **EL CLIENTE** por retiro o adelanto de efectivo no consumado por parte de un cajero automático, **EL CLIENTE**

deberá dirigirse a **EL BANCO** **abrir un reclamo** informando la identificación del cajero, fecha y hora de la transacción. **EI BANCO** debe recibir el reclamo, y entregará a **EL CLIENTE** una constancia por escrito o a través de cualquier medio digital que **EL BANCO** disponga para ello y responderá de manera expresa en un lapso máximo de veinte (20) días continuos. Corresponderá a **EL BANCO** la carga de la prueba, estando obligado a demostrar fehacientemente si se dispensó dinero o no, a **EL CLIENTE**. Efectuado el reclamo **EL BANCO** depositará en la cuenta de **EL CLIENTE** el monto reclamado, colocándolo en diferido, al concluir el lapso de veinte (20) días continuos si el reclamo procede el dinero pasará como efectivo en la cuenta de **EL CLIENTE** con los respectivos intereses devengados (de ser el caso). Si el reclamo no procede **EL BANCO** debitará de la cuenta de **EL CLIENTE** el monto diferido lo cual será debidamente notificado a **EL CLIENTE**. En caso de reclamo de **EL CLIENTE** por clonación de su tarjeta o el uso ilícito de la misma, por terceras personas no autorizadas, cualquiera que fuere el medio fraudulento utilizado, **EL CLIENTE** deberá dirigirse a **EL BANCO**, en el momento en que **EL CLIENTE** conozca de la sustracción, consumo, cobro o débito indebido. **EI BANCO** recibirá el reclamo, y entregará a **EL CLIENTE** a través de los medios electrónicos dispuestos para ello una constancia por escrito y responderá de manera expresa en un lapso máximo de veinte (20) días continuos. Corresponderá a **EL BANCO** la carga de la prueba, estando obligado a demostrar fehacientemente, a **EL CLIENTE** si tuvo lugar el débito indebido. En aquellos casos en los cuales se produzca robo, hurto, clonación o pérdida del medio de pago electrónico, **EL BANCO**, a solicitud de **EL CLIENTE**, deberá iniciar la investigación del caso a solicitud de **EL CLIENTE**. En caso de inconformidad por parte de **EL CLIENTE** de los cargos y transacciones realizados a su cuenta con ocasión al uso de la **TARJETA DE DÉBITO**, éste podrá reclamar por escrito dentro de los treinta (30) días continuos siguientes al vencimiento del plazo antes mencionado. Vencido este último plazo sin que **EL CLIENTE** haya reclamado por escrito o por cualquier otro medio que **EL BANCO** disponga para efectuar los reclamos sobre su respectivo estado de cuenta, se entenderá la conformidad de **EL CLIENTE** con los cargos realizados. En caso de pérdida, robo, hurto, clonación o extravío de la **TARJETA DE DÉBITO**, **EL CLIENTE** queda obligado a notificarlo a **EL BANCO** de inmediato por vía telefónica o mediante la página web, en horas de atención al público, en cualquier agencia u oficina de **EL BANCO**. Una vez recibida por **EL BANCO** la notificación correspondiente, éste dará a **EL CLIENTE** el número de registro o reclamo, bajo el cual queda registrado el reclamo, indicándole que el lapso de respuesta a su reclamo es de veinte (20) días continuos. Una vez recibida la notificación vía telefónica o escrita, de la pérdida, robo, extravío, hurto y/o clonación de la **TARJETA DE DÉBITO**, **EL BANCO** procederá a desactivar de su Sistema de Computación la **TARJETA DE DÉBITO**, lo cual impedirá que a partir de ese momento, se puedan realizar con ella nuevas operaciones bancarias a través de los **MEDIOS**; y en consecuencia, eximiéndose **EL CLIENTE** de cualquier responsabilidad frente a **EL BANCO** o frente a terceros, por operaciones o transacciones que se hubiesen realizado desde el momento de la notificación. No obstante, **EL CLIENTE** será responsable frente a **EL BANCO** y frente a cualquier tercero, por todas aquellas operaciones y transacciones que se hubieren realizado con antelación a la de solicitud de suspensión de la **TARJETA DE DÉBITO** realizada por **EL CLIENTE** a **EL BANCO**, salvo que **EL CLIENTE** manifieste a **EL BANCO** su inconformidad con alguna operación, oportunidad en la cual **EL CLIENTE** deberá notificar a **EI BANCO** de dicha inconformidad mediante una reclamo,

y debiendo **EL BANCO** entregar a **EL CLIENTE** una constancia por escrito y responderá de manera expresa en un lapso máximo de veinte (20) días continuos. Corresponderá a **EL BANCO** la carga de la prueba, estando obligado a demostrar fehacientemente si se dispensó dinero o no, a **EL CLIENTE** o si tuvo lugar el débito indebido. Por tanto, las transacciones procesadas con antelación a dicha fecha y hora se considerarán, a todo evento, efectuadas por **EL CLIENTE**, quien en todo caso así lo reconoce. Si **EL CLIENTE** pierde la confidencialidad de la **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO** podrá sustituirla, en forma inmediata, a través de los **MEDIOS** que **EL BANCO** tiene a su disposición y/o podrá solicitar, la suspensión de la **TARJETA DE DÉBITO** en la forma antes indicada. **EL BANCO** no asume ninguna responsabilidad por el uso indebido que **EL CLIENTE** haga de la **TARJETA DE DÉBITO** y/o su **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO**. **EL CLIENTE** se obliga a mantener la custodia, reserva y discreción con respecto a la **TARJETA DE DÉBITO** y la **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO**; caso contrario, podrá suspenderle el acceso a los **CANALES** previstos en este documento, debiendo **EL BANCO** informar previamente a **EL CLIENTE** los motivos de tal suspensión.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: **EL BANCO** establecerá el horario dentro del cual operarán los **MEDIOS** e informará de ello a **EL CLIENTE**, a través de los medios de difusión. **EL BANCO** podrá modificar los horarios operativos por razones de mantenimiento a **LOS MEDIOS** y/o a los sistemas computarizados instalados en los mismos, por razones de orden técnico, de seguridad, por algún hecho fortuito o fuerza mayor, por fallas de cualquier naturaleza, o por cualquier otra causa justificada. **EL BANCO** podrá restringir, suspender total o parcialmente, el uso de todos, de alguno o algunos de los **MEDIOS**, notificando previamente a **EL CLIENTE** los motivos de tal restricción y/o suspensión.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: De toda **TRANSACCIÓN** Bancaria realizada por **EL CLIENTE** a través de los **MEDIOS**, quedará constancia en el Sistema de Computación de **EL BANCO**. Los registros contenidos en el sistema de computación, de **EL BANCO**, constituirán plena prueba de las **TRANSACCIONES** realizadas por **EL CLIENTE** a través de los **MEDIOS**. En consecuencia, toda operación realizada a través de los **MEDIOS**, en la cual aparezca registrado en el sistema de computación de **EL BANCO**, el número de la **TARJETA DE DÉBITO** se presumirá realizada por **EL CLIENTE** titular de la **TARJETA DE DÉBITO**. En caso de que **EL CLIENTE** desconozca la procedencia de la referida operación la misma será reversada, y solo podrá ser cargada a **EL CLIENTE** si se comprueba la realización de la operación por parte de **EL CLIENTE**. **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** a conservar en registros magnéticos el soporte de las **TRANSACCIONES** realizadas a través de los **MEDIOS** previstos en este documento, todo ello con la finalidad de garantizar la seguridad de las **TRANSACCIONES** realizadas, pudiendo exhibir frente a terceros tales registros como medio de prueba. De toda **TRANSACCIÓN** Bancaria realizada por **EL CLIENTE**, a través de los **MEDIOS**, que supongan un crédito o un débito a las cuentas de depósito asociadas a las **TARJETA DE DÉBITO**, **EL BANCO** dejará constancia en los respectivos estados de cuenta. De cada **TRANSACCIÓN** que **EL CLIENTE** realice a través de los **MEDIOS** de **EL BANCO** este emitirá un recibo de la operación, donde se especifique el número de la **TRANSACCIÓN** el monto de la misma, restando las comisiones en caso de que las hubiere. En caso de reclamo por parte de **EL CLIENTE** de un retiro no consumado por parte de un cajero automático de **EL BANCO**, **EL CLIENTE**

se dirigirá a **EL BANCO** informando la identificación del cajero, la fecha y hora de la **TRANSACCIÓN**. **EL BANCO** deberá recibir el reclamo, dar a **EL CLIENTE** el número de registro o reclamo, bajo el cual quedo registrada la reclamo, indicándole el lapso aproximado de espera para responder el referido reclamo.

CAPITULO VI BANCA EN LÍNEA / PORTAL MULTIPAGOS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: **EL BANCO** pone a disposición de **EL CLIENTE** el **CANAL** de **BANCA EN LÍNEA** (Banca Virtual), **PORTAL MULTIPAGOS** conformado por un sistema informático de telecomunicación, mediante el cual **EL CLIENTE** podrá, a través de dispositivos electrónicos por intermedio de la Red Mundial de Información denominada **Internet** (World Wide Web), recibir información, realizar consultas y operaciones y enviar instrucciones y solicitudes, concernientes a las relaciones que **EL CLIENTE** mantuviere con **EL BANCO**, así como mantener, en general, comunicación por ese medio con **EL BANCO**. El acceso de **EL CLIENTE** será a través de la **CLAVE DE BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS**, generada durante el proceso de afiliación de éste al **CANAL**. **EL BANCO** podrá modificar, ampliar o restringir el **CANAL BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS**, pudiendo modificar o suprimir cualquiera de las funciones y/u opciones del mencionado **CANAL** o incorporar, previa notificación a **EL CLIENTE**, con al menos treinta (30) días de anticipación, a fin de que éste decida si continúa recibiendo el servicio prestado. **EL BANCO** determinará igualmente el horario durante el cual podrá ser utilizado el **CANAL BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS**, sea en términos generales o en relación con cada una de las opciones en particular. **EL CLIENTE** podrá acceder al uso del **CANAL BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS** en la(s) página(s) de **Internet** creada(s) a tales fines por **EL BANCO**, a través de íconos de acceso directo ubicados en las diferentes páginas Web de personas naturales o jurídicas. Los equipos, sistemas, programas de navegación por **Internet** y cualesquiera otros programas requeridos para poder disfrutar del **CANAL BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS**, serán adquiridos o utilizados por **EL CLIENTE** a su costo y riesgo, y deberán tener las características técnicas necesarias para permitir el acceso a **Internet**. **EL BANCO** no será responsable en ningún caso por el buen funcionamiento, idoneidad, capacidad y compatibilidad de los equipos, sistemas y programas adquiridos o utilizados por **EL CLIENTE** a los efectos de utilizar el **CANAL BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS**. La **CLAVE DE BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS** tendrá carácter personal, confidencial e intransferible, **EL BANCO** no tendrá conocimiento alguno de las mismas, y su finalidad es garantizar el exclusivo acceso de **EL CLIENTE**, siendo responsabilidad exclusiva de **EL CLIENTE** la guarda, cuido y custodia de sus claves de acceso. **EL CLIENTE** asumirá en forma exclusiva cualquier responsabilidad derivada o que pudiera derivarse directa o indirectamente de cambios en cualquiera de sus claves de acceso. En virtud de lo establecido en la presente cláusula **EL BANCO** no asumirá responsabilidad alguna por cualquier circunstancia derivada, directa o indirectamente, del conocimiento y eventual uso de cualesquiera de La **CLAVE DE BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS** de **EL CLIENTE** por parte de terceros, por cualquier motivo que ello ocurriere, asumiendo **EL CLIENTE** cualquier responsabilidad al respecto. **EL CLIENTE** asumirá igualmente, cualesquiera riesgos y responsabilidades derivadas de permitir a cualesquiera personas la utilización o manipulación de los equipos y sistemas a través de los cuales se acceda a **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS**. Como consecuencia de todo lo antes

expresado, todas las **TRANSACCIONES** realizadas y las instrucciones, solicitudes y comunicaciones enviadas a través de **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS**, debidamente accedido por medio del uso de las correspondientes claves de acceso de **EL CLIENTE**, serán consideradas como emanadas del mismo, salvo que **EL CLIENTE** manifieste a **EL BANCO** no haber efectuado dichas **TRANSACCIONES**, en virtud de lo cual, se procederá a investigar el reclamo realizado. **EL BANCO** podrá limitar, restringir o suprimir el acceso de **EL CLIENTE** a determinadas funciones u opciones por causas justificadas, previa notificación a **EL CLIENTE** con treinta (30) días de anticipación. **EL CLIENTE** se obliga a cumplir estrictamente en el uso de **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS** con todas las instrucciones contenidas en el mismo, asumiendo toda la responsabilidad por cualquier circunstancia derivada del uso o manejo incorrecto o inadecuado de dicho sistema. Es entendido que **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS** tiene como única finalidad facilitar y agilizar la comunicación, a los fines especificados en este documento, entre **EL CLIENTE** y **EL BANCO**, rigiéndose cada una de las **TRANSACCIONES** que pueden efectuarse y las instrucciones, solicitudes y comunicaciones en general que pueden ser enviadas a través de **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS**, por las normas y condiciones específicas establecidas para cada una en particular y/o cualesquiera otras regulaciones aplicables a cada una de ellas. **EL BANCO** queda exento de cualquier responsabilidad por el no procesamiento de cualesquier **TRANSACCIÓN** realizada o instrucciones, solicitudes y comunicaciones de cualquier género y clase enviadas a través de **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS** si no se realizan o envían de conformidad con lo establecido en las instrucciones contenidas en el propio **CANAL**, en el presente documento, en las normas y procedimientos internos de **EL BANCO** aplicables al servicio objeto de este documento, en la normativa referida en la cláusula precedente y en cualesquiera otras regulaciones que fueren aplicables. **EL BANCO** se reserva el derecho de suspender temporalmente, en cualquier momento y sin necesidad de notificación alguna a **EL CLIENTE**, la prestación de **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS**, en caso de ser necesario por razones de orden técnico, como mantenimiento del **CANAL**, o por cualquier otro motivo que a juicio de **EL BANCO** haga necesaria o conveniente dicha suspensión temporal. De igual forma, **EL BANCO** no se hace responsable por la interrupción imprevista de **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS**, por dificultades en su funcionamiento, o por retardo en el tiempo de procesamiento de cualesquier **TRANSACCIÓN** realizada o instrucciones, solicitudes y comunicaciones de cualquier género causadas por fallas técnicas, fallas en el servicio eléctrico, en el servicio telefónico o de cualquier otra naturaleza, congestión en la **Internet**, demora en el procesamiento de las **TRANSACCIONES** por parte de los sistemas de otros bancos o por cualesquiera otras causas ajenas a la voluntad de **EL BANCO**. Las **TRANSACCIONES** efectuadas y las instrucciones, solicitudes y comunicaciones en general enviadas a través de **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS**, serán procesadas y ejecutadas según la naturaleza de cada una de ellas, en los plazos que estableciere **EL BANCO** a tales fines y las mismas se considerarán aceptadas al momento que **EL CLIENTE** realice la **TRANSACCIÓN** a través del **CANAL**. La transmisión de datos por medio de **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS** estará debidamente codificada mediante la tecnología de encriptación, para suministrar al sistema la mayor seguridad posible, así como a las **TRANSACCIONES** que por su intermedio se realizan y a las solicitudes e instrucciones que se

enviasen. No obstante, dado que la incorporación a **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS** y el uso del mismo son opcionales para **EL CLIENTE** y en modo alguno obligatorios o necesarios, **EL CLIENTE** podrá igualmente requerir su desincorporación de este **CANAL** cuando así lo decidiera, a cuyo efecto deberá manifestar por escrito a **EL BANCO** su decisión con setenta (72) horas de anticipación, quedando, no obstante, bajo la responsabilidad de **EL CLIENTE**, cualquier **TRANSACCIÓN** realizada, así como cualquier instrucción, solicitud o comunicación enviada a través de **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS** que se realice antes de su efectiva desincorporación del servicio, salvo que **EL CLIENTE** manifieste a **EL BANCO** no haber efectuado dichas **TRANSACCIONES**, en virtud de lo cual, se procederá a investigar el reclamo realizado, dentro de los plazos y en los términos legalmente previstos. En todo caso, las **TRANSACCIONES**, solicitudes o instrucciones ya emitidas, pendientes de ejecución, continuarán normalmente su procesamiento y tramitación en los términos establecidos en este documento, independientemente de la desincorporación de **EL CLIENTE** del **CANAL**.

CAPITULO VII CANAL 0500N58TUBD

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA: El **CANAL 0500N58TUBD** es un servicio telefónico que ofrece a **EL CLIENTE** la comunicación automática y/o personalizada a través de una llamada telefónica al **0500N58TUBD** desde cualquier parte del país, con disponibilidad las 24 horas del día y los 365 días del año. A través de dicho **CANAL**, **EL CLIENTE** podrá realizar las siguientes transacciones: (i) Activación de **CLAVE TELEFÓNICA** y **TARJETA DE DÉBITO**; (ii) Generación y cambio de la **CLAVE DE IDENTIFICACIÓN TARJETA DE DÉBITO** y la **CLAVE TELEFÓNICA**; (iii) Cancelación de **TARJETA DE DÉBITO** por robo, pérdida o extravío; (iv) conformación de Cheques; y (v) Contactarse con un operador de **EL BANCO**.

CAPITULO VIII Términos y Condiciones del Servicio pago Móvil Interbancario P2P+ P2C+C2P

Disposiciones Preliminares

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA PRIMERA: Definiciones. Para facilitar la comprensión del presente documento, las palabras que se mencionan a continuación tendrán el siguiente significado, sea que se expresen en plural o en singular, en el género femenino o masculino:

- a. **EL BANCO:** N58 BANCO DIGITAL BANCO MICROFINANCIERO S.A.
- b. **APLICATIVO:** Programa informático instalado en el Dispositivo Móvil a través del cual **EL BANCO** presta el Servicio Pago Móvil.
- c. **BANCA EN LÍNEA/PORTAL MULTIPAGOS:** Es la banca por internet que ofrece **EL BANCO** a sus Clientes.
- d. **CLIENTE:** Es la persona natural o jurídica titular de una Cuenta.
- e. **CONTRATO:** Es el presente documento.
- f. **CUENTA:** Es la cuenta de depósito que mantiene **EL CLIENTE** en **EL BANCO** asociada a la línea telefónica del Dispositivo Móvil donde serán abonadas y debitadas las Transferencias Electrónicas realizadas a través del Servicio Pago Móvil.
- g. **DISPOSITIVO MÓVIL:** Equipo electrónico móvil de **EL CLIENTE** donde está instalado el Aplicativo.

- h. **PROVEEDOR DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL:** Es la empresa operadora de servicios de telecomunicaciones autorizada para prestar dichos servicios por las autoridades competentes en la República Bolivariana de Venezuela.
- i. **SERVICIO PAGO MÓVIL:** Es el servicio bancario a que se refiere el presente contrato y que permite hacer Transferencias Electrónicas.
- j. **TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:** Es la operación realizada por **EL BANCO** en ejecución de una orden de pago y recepción, instruida por **EL CLIENTE** a través del Dispositivo Móvil a favor de sí misma, de un tercero en **EL BANCO** y en otra Institución Bancaria. A los únicos fines de este contrato se incluyen dentro de esta definición cualquier otra operación que **EL BANCO** decida incorporar en el Servicio Pago Móvil.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: Aceptación del Contrato. Para acceder al servicio a que se refiere este documento, **EL CLIENTE** deberá aceptar los términos y condiciones del presente Contrato. Se entenderá que **EL CLIENTE** ha aceptado el Contrato al instalar el Aplicativo en su Dispositivo Móvil. Un ejemplar del Contrato estará disponible en la página web de www.N58bancodigital.com.ve y en cualquier otro dominio que **EL BANCO** disponga para tal fin.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA TERCERA: Afiliación al Servicio de Pago Móvil. Para afiliarse al Servicio de Pago Móvil, **EL CLIENTE** deberá (i) Tener actualizado el número del Dispositivo Móvil registrado en Banca en línea; y (ii) Cumplir con los demás requisitos que exija **EL BANCO** de tiempo en tiempo para prestar el Servicio de Pago Móvil, los cuales se encontrarán disponibles a través del propio aplicativo, así como en Banca en línea, en la página web del www.N58bancodigital.com.ve, o a través de cualquier otro dominio que **EL BANCO** disponga para tal fin.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA CUARTA: Objeto. El presente Contrato establece los términos y condiciones que regulan el Servicio de Pago Móvil que permite a **EL CLIENTE** efectuar desde su Dispositivo Móvil, Transferencias Electrónicas de manera inmediata y en tiempo real.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA QUINTA: Dispositivos Móviles y Transferencias Electrónicas. **EL BANCO** podrá limitar (i) la cantidad de Dispositivos Móviles que un mismo Cliente podrá registrar para acceder al Servicio Pago Móvil; (ii) las Transferencias Electrónicas realizadas a favor de sí misma de un tercero en **EL BANCO** y a Instituciones Bancarias distintas a **EL BANCO**; y (iii) el monto máximo permitido en cada operación y durante determinado período de tiempo.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SEXTA: Del Servicio de Telefonía Móvil. El Servicio de Pago Móvil es ofrecido a través del servicio de telefonía móvil cuya adquisición y mantenimiento corre por la exclusiva cuenta y riesgo de **EL CLIENTE** quien elige a su discreción (i) el Proveedor de Servicios de Telefonía Móvil, (ii) la cobertura o plan contratado para usar la línea de telefonía móvil, (iii) el costo de ese servicio, (iv) la forma y medio de pago para mantener activa la línea de telefonía móvil y (v) cualquier otra circunstancia que exija el Proveedor de Servicios de Telefonía Móvil para mantener habilitado y activo el servicio de telefonía móvil. Cualquier cancelación, falla, interrupción, restricción, suspensión u otra circunstancia que impida el acceso al servicio de telefonía móvil deberá ser resuelta y solucionada directamente por **EL CLIENTE** con su Proveedor de Servicios de Telefonía Móvil y, por tanto, **EL BANCO** no tiene ninguna responsabilidad en el costo, calidad, vigencia, ni con ningún otro aspecto derivado directa o indirectamente de la relación entre **EL CLIENTE** y su Proveedor de Servicios de Telefonía Móvil. **EL BANCO** tampoco será responsable, ni asumirá ningún costo, gasto

ni indemnización, si por cualquier circunstancia no fuere posible instalar el Aplicativo en el Dispositivo Móvil adquirido por **EL CLIENTE** y, en consecuencia, queda liberado de cualquier responsabilidad en este particular.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA: Transferencias Electrónicas. Las Transferencias Electrónicas serán ejecutadas de acuerdo con las instrucciones giradas por **EL CLIENTE**, sin perjuicio que **EL BANCO** establezca un límite máximo diario y por operación a las Transferencias Electrónicas y que **EL CLIENTE** establezca sus propios límites dentro de aquellos establecidos conforme a lo expuesto en este contrato. **EL BANCO** queda exento de cualquier responsabilidad o indemnización si no fuere posible ejecutar la Transferencia Electrónica por fallas en el servicio de telefonía móvil o por cualquier otra circunstancia que impida ejecutar la operación.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA OCTAVA: Clave Secreta. Para acceder al Servicio de Pago Móvil será necesario que **EL CLIENTE** ingrese su clave secreta, y para ordenar Transferencias Electrónicas podrá ser requerido, adicionalmente, claves dinámicas, especiales o cualquier otro elemento de seguridad. **EL CLIENTE** se obliga a no divulgar su clave secreta, así como tampoco las claves y demás elementos de seguridad necesarios para ejecutar las Transferencias Electrónicas, obligándose a mantener toda esa información en la más estricta reserva por cuanto tienen carácter personal, confidencial e intransferible. En caso de robo, hurto, o extravío del Dispositivo Móvil, **EL CLIENTE** deberá notificar inmediatamente a **EL BANCO** y a su Proveedor de Servicios de Telefonía Móvil, para que procedan a la desactivación y suspensión del Dispositivo Móvil, respectivamente. Las Transferencias Electrónicas ordenadas desde el Dispositivo Móvil y utilizando la clave secreta y demás claves u elementos de seguridad aplicables, serán consideradas como emanadas de **EL CLIENTE** y, por tanto, **EL BANCO** no asumirá ninguna responsabilidad, costo, daño ni indemnización si hubieren sido ordenadas por terceras personas que hayan tenido acceso al Dispositivo Móvil ó a los elementos de seguridad antes mencionados.

CLÁUSULA CUADRAGÉSIMA NOVENA: Suspensión del Servicio de Pago Móvil. Por razones de orden técnico, de seguridad, mantenimiento u otra circunstancia justificada, **EL BANCO** podrá restringir o suspender temporalmente el servicio referido en este Contrato. **EL BANCO** no será responsable por la interrupción imprevista o sobrevenida del Servicio de Pago Móvil por dificultades en su funcionamiento, o por retardo en el tiempo de ejecución de las Transferencias Electrónicas derivadas de fallas en el servicio eléctrico, congestionamiento en la Red o por cualquier otra circunstancia no imputable a **EL BANCO**. **CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA:** Tarifas y/o Comisiones. Las comisiones y demás gastos que se generen con motivo de la prestación del Servicio de Pago Móvil serán establecidas por **EL BANCO** dentro de los límites máximos establecidos al efecto por el Banco Central de Venezuela y serán divulgadas a través de avisos publicados en la página web de **EL BANCO** y en cualquier otro medio de conformidad con las normas dictadas por las autoridades competentes. **EL CLIENTE** autoriza expresamente a **EL BANCO** a cobrar las comisiones y gastos aplicables de cualquier cuenta de depósito que mantenga en **EL BANCO**, inclusive en aquella que fuere acreditado y/o depositado el salario por la prestación de servicios personales en beneficio de otra persona bajo su dependencia, así como cualquier otra remuneración y/o indemnización de naturaleza laboral: incluso de aquellas cuentas a través de las cuales fueren acreditados cantidades por concepto de pensiones y/o jubilaciones, en el entendido que los cargos podrán ser totales o

parciales según las disponibilidades de dichas cuentas. **EL BANCO** no procesará las Transferencias Electrónicas si **EL CLIENTE** mantiene disponible en su Cuenta fondos suficientes para la ejecución de esta, incluyendo el cobro de las respectivas comisiones.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA PRIMERA: Cesión de Derechos. El presente contrato no concede ninguna licencia o autorización de uso de ninguna clase sobre sus derechos de propiedad intelectual, propiedad industrial o sobre cualquier otro derecho vinculado o relacionado con el Servicio de Pago Móvil.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA: Vigencia. El Contrato estará vigente desde el momento en que **EL CLIENTE** acepte los términos y condiciones del presente Contrato, pero cualquiera de las partes podrá darlo por terminado en cualquier momento mediante notificación escrita a la otra parte con al menos treinta (30) días continuos de anticipación a la fecha en que deba tener efecto la terminación de este, sin embargo, **EL BANCO** podrá establecer determinados procedimientos para facilitar a **EL CLIENTE** la desafiliación del Servicio de Pago Móvil. La terminación del Contrato no dará lugar a reclamo ni pago de indemnización de ninguna especie.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA TERCERA: Modificaciones. Los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato podrán ser total o parcialmente modificados en cualquier momento por **EL BANCO**. Cualquier modificación se hará del conocimiento de **EL CLIENTE** con treinta (30) días continuos de anticipación a través de aviso público que será publicado en la página web de **EL BANCO**, sin perjuicio de notificar a **EL CLIENTE** a través de comunicación dirigida a la dirección electrónica que mantenga registrada **EL BANCO**. **EL CLIENTE** puede rechazar la modificación, mediante comunicación escrita dirigida a **EL BANCO** a través de su buzón de usuario de **EL CLIENTE** en el portal www.n58bancodigital.com.ve, dentro del mes siguiente a la notificación de la modificación hecha por **EL BANCO**. En tal caso, el presente Contrato se entenderá terminado. En caso de que **EL CLIENTE** no notifique por escrito a través de los canales digitales que ha dispuesto **EL BANCO** su rechazo dentro del plazo antes indicado, se entenderá que acepta y se adhiere a los nuevos términos y condiciones del Contrato.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA CUARTA: Notificaciones. En caso de que **EL BANCO** deba realizar alguna notificación a **EL CLIENTE**, la misma será hecha mediante comunicación dirigida a la dirección electrónica que mantenga registrada **EL BANCO**. Dichas notificaciones se considerarán efectuadas (i) desde la fecha de envío que aparezca en la nota electrónica de remisión cuando se haga a través de e-mail ó correo electrónico; y (ii) desde la fecha indicada en la respectiva nota de recepción si ella fuere hecha mediante comunicación escrita dirigida a la dirección de habitación o de oficina que **EL BANCO** mantenga registrada en sus archivos. En caso de que **EL CLIENTE** deba realizar alguna notificación a **EL BANCO**, deberá hacerlo siempre a través de los canales digitales que ha puesto a disposición **EL BANCO**.

Cualquier cambio de dirección o en los datos de **EL CLIENTE** deberá ser notificado a **EL BANCO** en la forma establecida en esta cláusula.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA QUINTA: Normas Supletorias. En todo lo no previsto en este Contrato, se aplicará de manera supletoria lo dispuesto en (i) las Condiciones Generales de los Servicios de Cuenta Corriente; (ii) las Condiciones Generales de los Servicios de Cuenta de Ahorro; (iii) las Condiciones Generales del Servicio de Banca en Línea; y (iv) cualquier otra que le sea aplicable.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SEXTA: Lectura Previa del Contrato. De conformidad con las “Normas Relativas a la Protección de los Usuarios y Usuarias de los Servicios Financieros” dictadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, **EL CLIENTE**, antes de afiliarse al Servicio de Pago Móvil deberá examinar y comprender el presente Contrato en todo su alcance y extensión, cuyo texto está publicado en la página web de **EL BANCO**, por cuanto la instalación del Aplicativo en el Dispositivo Móvil supone la aceptación de sus términos y condiciones sin reparo ni objeción alguna.

CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA: Legislación y Domicilio. Este Contrato queda sometido a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y cualquier controversia deberá ser resuelta por los Tribunales del domicilio de **EL CLIENTE**, sin perjuicio para **EL BANCO** de acudir a cualquier otra jurisdicción de conformidad con la Ley.

CAPITULO IX DISPOSICIONES COMUNES

Las siguientes disposiciones comunes se aplicarán a todos los capítulos que conforman este **Contrato Único de Productos, Servicios, Canales y Medios de Pago**. Sin embargo, en caso de diferencias entre lo aquí previsto y las disposiciones particulares para cada producto y/o servicio, estas últimas serán de aplicación preferente.

1) Correspondencia y Notificaciones. Toda la información, notificaciones y comunicaciones relacionadas con el presente contrato y su respectivas Cuentas, serán dirigidas por **EL BANCO** a **EL CLIENTE**, y se considerarán tácitamente aceptadas por este último, bien sean hechas por cualquier medio escrito, por publicación en prensa, por correo o vía electrónica, fax, telegrama, o por cualquier otro medio escrito o electrónico. En caso de envío de correspondencia, ésta se dirigirá a la dirección electrónica que **EL CLIENTE** haya suministrado a **EL BANCO**. Las notificaciones y/o comunicaciones se consideraran realizadas para todos los efectos legales pertinentes, en los plazos siguientes: (i) a la fecha de su publicación si ésta se realiza en prensa o en las agencias u oficinas de **EL BANCO**; (ii) transcurridos dos (2) días hábiles del envío por parte de **EL BANCO** a la dirección de **EL CLIENTE** o a la fecha de su recibo, lo primero que ocurra; (iii) a la fecha de su envío si ésta es transmitida vía fax o correo electrónico; (iv) a la fecha de su recibo cuando se utilice cualquier otro medio no indicado en la presente cláusula. Asimismo, **EL CLIENTE** se obliga a notificar a **EL BANCO** por cualquiera de los medios que **EL BANCO** ponga a disposición de **EL CLIENTE**, cualquier cambio relacionado con sus datos personales, dirección de correspondencia y cualquier otra información requerida por **EL BANCO**. Ahora bien, esta notificación deberá ser hecha en forma escrita, por cualquiera de los medios que **EL BANCO** ponga a disposición de **EL CLIENTE**, cuando el cambio solicitado se refiera al registro en los archivos de **EL BANCO** del nombre, fecha de nacimiento o estado civil de **EL CLIENTE**, dirección o cualquier otra información que en un futuro **EL BANCO** requiera que le sea comunicada en forma escrita. **EL CLIENTE** releva expresamente a **EL BANCO** de cualquier responsabilidad derivada directa o indirectamente de cualquier notificación o comunicación remitida a una dirección que no corresponda con su dirección vigente, cuando ello sea debido a la falta del aviso a que se refiere la presente cláusula. En consecuencia, toda correspondencia enviada a la dirección de **EL CLIENTE** que repose en los archivos de **EL BANCO** surtirá todos los efectos legales, sin que la falta de firma de **EL CLIENTE** o la circunstancia de que la persona haya recibido la comunicación en la dirección suministrada por **EL CLIENTE** no estuviere facultada al efecto pueda obrar contra la validez de la notificación. Cuando se trate de una notificación por variación a los términos del presente Contrato Único, deberán realizarse

con antelación mínima de un mes. Para el caso específico de las Tarjetas de Débito, en la notificación que **EL BANCO** realice a **EL CLIENTE**, deberá indicarse que éste podrá rechazar la modificación en un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de corte de la tarjeta.

2) Responsabilidad solidaria de los CLIENTES. En aquellos casos en los cuales el presente contrato sea suscrito conjuntamente por varios **CLIENTES**, a menos que exista un acuerdo particular en otro sentido entre **EL CLIENTE y EL BANCO**, se considerará que: a) cualquiera de los **CLIENTES** podrá disponer total o parcialmente de los haberes de la cuenta, ya que los mismos se consideran como propietarios por partes iguales de los fondos existentes en la cuenta; b) que cada uno de estos **CLIENTES** será solidaria e ilimitadamente responsable frente a **EL BANCO** por las obligaciones asumidas por cualquiera de ellos y c) que la adhesión de estos **CLIENTES** a los términos de este documento implica un mandato recíproco de cada uno de éstos a los demás **CLIENTES**, por lo que cada uno de ellos tendrá la representación de los demás frente a **EL BANCO** y el más amplio poder de disposición de los haberes y manejo de la cuenta de acuerdo a los procedimientos fijados a tal fin. **EL CLIENTE** podrá autorizar a terceras personas, previa autorización de **EL BANCO**, para que movilicen sin limitación alguna los fondos o haberes de la cuenta, mediante el cumplimiento de las formalidades establecidas por **EL BANCO** al efecto y el registro de las firmas pertinentes. En dicho caso, **EL CLIENTE** asume la plena responsabilidad por el pago de las sumas utilizadas y sus accesorios. Igualmente, **EL CLIENTE** podrá autorizar a terceras personas, a realizar en su nombre gestiones frente a **EL BANCO**, siempre que tal autorización sea hecha en forma escrita y sea aprobada por **EL BANCO**. En cuyo caso, **EL CLIENTE** será responsable de todas las consecuencias que se deriven de tal autorización y asume la responsabilidad por todas las gestiones realizadas por sus mandatarios y expresamente exime a **EL BANCO** de cualquier responsabilidad por las gestiones realizadas frente a tales personas autorizadas, siempre que la firma que aparezca en la autorización dada a terceros corresponda a simple vista con la firma de **EL CLIENTE** que se encuentra registrada en los archivos de **EL BANCO**. En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, **EL CLIENTE** se obliga a informar a las personas autorizadas al manejo de la cuenta, acerca de las condiciones del contrato y de la obligación de éstos últimos de cumplirlas y de proporcionar a **EL BANCO** la información que les sea exigida a los demás **CLIENTES** o cualquier otra persona que **EL BANCO** les solicite.

3) Autorización para verificar la información suministrada por EL CLIENTE. **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** para verificar toda la información que le sea suministrada. **EL BANCO** se reserva el derecho de proceder a la apertura de la cuenta o a proceder al cierre de la misma en caso de que, a juicio de **EL BANCO**, **EL CLIENTE** haya suministrado información y/o documentación falsa, incorrecta, contradictoria o forjada, señalando **EL BANCO** en forma expresa, los motivos por los cuales considera que no debe abrir la cuenta o ejecutar su cierre, los cuales serán notificados expresamente a **EL CLIENTE**, a la dirección física o electrónica suministrada por éste.

4) Intereses, cargos y comisiones. Los intereses y rendimientos que pague **EL BANCO** y los cargos y comisiones de los servicios solicitados por **EL CLIENTE** serán publicados y fijados por **EL BANCO** en los respectivos **TARIFARIOS**, mediante avisos visibles ubicados en todas las agencias o en su página web, y en estos se indicarán las tasas de interés referenciales aplicables a cualesquiera de los productos allí contemplados, la base de cálculo, período, modalidades de pago, tasa de mora, entre otros. **EL CLIENTE** autoriza a **EL BANCO** para cargar en cualesquiera de la(s) cuenta(s) que

mantenga en **EL BANCO** los montos establecidos en los **TARIFARIOS** por la prestación de los servicios; y serán fijados conforme a la normativa que dicte el Banco Central de Venezuela (BCV).

5) Cuentas Sin Movimiento. Las **CUENTAS** que por el lapso de un (1) año no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros, serán objeto de seguimiento especial por ante la administración de **EL BANCO**. **EL BANCO** establecerá los mecanismos de control interno que considere adecuado para la protección del depositante.

6) Terminación, resolución o anulación del Contrato. Las partes de común acuerdo podrán dar por terminado o resuelto uno o todos los contratos a que se refieren los capítulos anteriores, sin que proceda ninguna compensación. Queda expresamente convenido que uno o todos los contratos a que se contrae este Contrato se dará(n) por terminado(s) de pleno derecho en caso de incumplimiento de cualesquiera de las cláusulas aquí contenidas. Asimismo, **EL BANCO** podrá dar por resuelto cuando se haya producido un incumplimiento por parte de **EL CLIENTE**, de las condiciones aquí establecidas, lo cual será notificado por **EL BANCO** a **EL CLIENTE** en los lapsos establecidos dentro del presente contrato. Asimismo, **EL BANCO** podrá dar por resuelto del contrato, cuando así lo disponga alguna decisión, medida y/o resolución emanada de los órganos judiciales o de administración pública. **EL BANCO** podrá cerrar los servicios, productos, canales y medios de pago **CUENTA DE DEPÓSITO (CORRIENTE, DE AHORRO), TARJETA DE DÉBITO, BANCA EN LÍNEA, 0500N58TUBD** prestados a **EL CLIENTE** en caso de que los mismos coliden con disposiciones futuras provenientes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), del Banco Central de Venezuela (BCV), o en caso de que se identifique que los mismos están siendo usados por **EL CLIENTE** para la comisión de hechos ilícitos.

7) Suspensión de los PRODUCTOS, SERVICIOS, CANALES Y/O TRANSACCIONES: En caso de que se produzca una suspensión temporal de los **CANALES Y/O TRANSACCIONES** regulados del presente contrato, por razones de orden técnico, tales como mantenimiento del sistema, o por cualquier motivo técnico que haga necesaria o conveniente dicha suspensión temporal, será hecho del conocimiento de **EL CLIENTE**, a través de los **MEDIOS** previstos en el presente contrato, o cualesquiera otros que disponga **EL BANCO**. Es entendido por las partes, que **EL BANCO** podrá suspender temporal o definitivamente, o limitar los **PRODUCTOS, SERVICIOS, CANALES Y/O TRANSACCIONES** ofrecidos por **EL BANCO**, por razones de seguridad, cuando **EL BANCO** detecte los mismos, están siendo usados por persona(s) no autorizada(s) ajena(s) a **EL CLIENTE**, poniendo en peligro los intereses de **EL CLIENTE** y/o **EL BANCO**, estando obligado **EL BANCO** a notificar a **EL CLIENTE** de tal suspensión y de los motivos de la misma. Asimismo, **EL CLIENTE** acepta que no será responsabilidad de **EL BANCO** la interrupción imprevista de los **CANALES Y/O TRANSACCIONES** por dificultades de funcionamiento o retardo en el tiempo de procesamiento de cualesquiera operaciones o consultas realizadas o instrucciones, solicitudes y comunicaciones de cualquier género causadas por fallas técnicas, fallas en el servicio eléctrico, en el servicio telefónico o de cualquier naturaleza, congestionamiento en la Internet, demora en el procesamiento de las operaciones por parte de los sistemas de otros bancos o por cualquier otra causa ajena a la voluntad de **EL BANCO**. De igual forma, los **PRODUCTOS, SERVICIOS, CANALES Y/O TRANSACCIONES** aquí regulados, podrán ser suspendidos temporal o definitivamente por requerimiento de **EL CLIENTE** a **EL BANCO**.

El presente contrato, podrá ser anulado total o parcialmente, si son dictadas Leyes, Reglamentos, Decretos, Resoluciones y demás normas que contravengan con lo aquí regulado.

8) **EL BANCO** podrá incorporar nuevos **MEDIOS** para la realización de las **TRANSACCIONES** Bancarias previstas en este documento, pudiendo igualmente, ampliar la gama de **TRANSACCIONES**. En las oportunidades en las cuales **EL BANCO** amplíe los **MEDIOS** o la gama de **TRANSACCIONES** lo hará del conocimiento de **EL CLIENTE**, mediante anuncios y/o avisos que colocará en sus agencias, página web, o a través de cualquier otro medio de comunicación que considere conveniente. En esa misma oportunidad pondrá a disposición de **EL CLIENTE**, los términos y condiciones generales y particulares que regularán el uso del nuevo **MEDIO**. En tales casos; se entenderá que **EL CLIENTE** aceptó las nuevas **TRANSACCIONES** ofrecidas por **EL BANCO** y/o las condiciones de uso del nuevo **MEDIO** cuando **EL CLIENTE** haga uso de nuevo **MEDIO**, y/o cuando **EL CLIENTE** obtuviere provecho de los beneficios o facilidades derivadas de cualquiera de estos nuevos **MEDIOS**.

9) Las estipulaciones contenidas en este documento entrarán en vigencia al ocurrir uno cualesquiera de los siguientes eventos: (i) cuando **EL CLIENTE** reciba de **EL BANCO** la **TARJETA DE DÉBITO**; (ii) cuando **EL CLIENTE** haga uso de los **CANALES**, a través de uno cualesquiera de los **MEDIOS**; (iii) cuando **EL CLIENTE** obtuviere provecho de los beneficios o facilidades derivadas de cualquiera de los **MEDIOS** y/o **TRANSACCIONES**. **EL CLIENTE** acepta, expresamente que **EL BANCO**, cuando así lo considere conveniente, podrá efectuar modificaciones en las cláusulas de este contrato. Toda modificación efectuada por **EL BANCO** a las condiciones de esta oferta será notificada por **EL BANCO** a **EL CLIENTE** con por lo menos un (1) mes de anticipación a la fecha en que las mismas entren en vigencia, pudiendo **EL CLIENTE** rechazar la modificación efectuada en un lapso de treinta (30) días continuos, contados desde la fecha de notificación. Si una vez efectuadas las notificaciones correspondientes y llegada la fecha de entrada en vigor, **EL CLIENTE** hiciere uso de alguno de los **MEDIOS** previstos en este documento o de cualquier otro que **EL BANCO** hubiere incorporado, se entenderá que **EL CLIENTE** aceptó la(s) modificación(es) correspondientes. No obstante, si la modificación a la presente oferta proviene o es consecuencia de la entrada en vigencia de disposiciones provenientes de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), del Banco Central de Venezuela (BCV), o de cualquier otra autoridad u organismo investido de facultad para dictarlas, tales modificaciones entrarán en vigencia a partir del momento en que las mismas fueren aplicables, obligándose **EL BANCO** a notificar a **EL CLIENTE** de tales modificaciones.

10) **Legislación aplicable y de la resolución de las controversias.** **EL CLIENTE** acepta expresamente que, atendiendo a la naturaleza de los **PRODUCTOS, SERVICIOS, CANALES Y/O TRANSACCIONES** que aquí se regulan, en todo aquello que no resulte expresamente contenido por este documento, serán aplicables, las disposiciones contenidas en la Ley de las Instituciones del Sector Bancario, en el Código de Comercio y los usos y prácticas bancarias. En los casos que **EL CLIENTE** creyere oportuno realizar algún reclamo, deberá dirigirlo por escrito a las oficinas o agencias de **EL BANCO**, y este último deberá dar respuesta a **EL CLIENTE** dentro de los plazos y en los términos legalmente previstos. Igualmente conviene en que todas las controversias legales que se susciten entre las partes con respecto a este documento y todas las dudas, cualquiera que sea su naturaleza con respecto a su interpretación, cumplimiento, vencimiento, cancelación, validez,

terminación y pago de indemnizaciones, que no puedan ser solucionadas amistosamente, serán resueltas en los Tribunales competentes en cuanto a la materia y el territorio, salvo por lo que corresponde a la cuenta en moneda extranjera, el cual expresamente **EL**

CLIENTE declara Y acepta que las controversias derivadas del presente contrato serán resulta por ante Centro Empresarial de Conciliación y de Arbitraje (CEDCA).

11) Fallecimiento de Titulares. El fallecimiento de **EL CLIENTE**, aún en los casos en que existan cotitulares, será causal de cierre de la(s) cuenta(s) que posea en **EL BANCO**. **EL BANCO** procederá al bloqueo temporal de la(s) cuenta(s) hasta su cancelación, previa notificación escrita del fallecimiento soportada. **EL BANCO** entregará el saldo de la(s) cuenta(s) a sus herederos quienes deberán comprobar a satisfacción de **EL BANCO** su carácter de tales de acuerdo con las leyes sobre la materia y presentar la declaración sucesoral y el comprobante de solvencia o de liberación de Impuesto Sucesoral. **EL BANCO** no se hace responsable por los débitos, retiros o consumos realizados en las cuentas, previos a la notificación. A los herederos de **EL CLIENTE** se les entregarán los haberes que puedan corresponderles según la ley en caso de sucesión ab intestato o según el testamento, si fuere el caso, en la forma y términos permitidos por la ley y las normas que rigen el tema. Una vez que se demuestre su condición, el cónyuge sobreviviente recibirá directamente lo que le corresponde como gananciales, y en los términos permitidos por la ley y la normativa que rige la materia cambiaria.

12) EL CLIENTE declara que ha leído con todo cuidado el contenido de este **CONTRATO**, lo ha entendido en todos sus términos, consecuencias e implicaciones, y que las acepta libremente.

Domicilio. Para todos los efectos de este **CONTRATO** las partes eligen como domicilio especial el lugar de otorgamiento del **CONTRATO**.

El documento que antecede es representativo de los términos y condiciones que rigen los servicios de **EL BANCO**, aprobado por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) mediante

Resolución Nro. 033.23 de fecha 26 de julio de 2023, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 42.693.

EL CLIENTE declara que solicita los productos y servicios de: cuenta corriente, cuenta de ahorro, **CUENTA CORRIENTE DIGITAL EN MONEDA EXTRANJERA EN DIVISAS**, tarjeta de débito, banca en línea/ portal multipagos y pago móvil, **lo cual se evidencia** con la presente aceptación y firma

EL CLIENTE declara que ha leído y comprendido las condiciones del presente documento contentivo de los contratos de: cuenta corriente, cuenta de ahorro, **CUENTA CORRIENTE DIGITAL EN MONEDA EXTRANJERA EN DIVISAS**, tarjeta de débito, banca en línea/ portal multipagos y pago móvil.